

Руководителю
ООО «Вайлдберриз»
143002, Московская обл., г. Одинцово, ул.
Ново-Спортивная, д. 6
ИНН 7721546864

ОТ: Иванова Мария Ивановна
100002, г. Москва, ул. Образцовая, д. 2, кв.
10
+7 (999) 888-88-88, ivanova@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

03.03.2026 заказ №64271038 на сумму 35600 рублей через платформу Wildberries был оформлен мною на товар «Кофемашина DeLonghi Magnifica Start ECAM220.21.B». Согласно информации на сайте и статусу заказа, товар был доставлен 20.03.2026, однако фактически товар мной получен не был. Продавец отказывает в возврате денежных средств, мотивируя это подтверждением факта доставки.

На основании вышеизложенного, считаю действия продавца неправомерными и нарушающими требования законодательства Российской Федерации.

Согласно статье 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» (№2300-1 от 07.02.1992), дистанционная продажа товара должна сопровождаться доставкой до потребителя, а также возможностью отказаться от товара в течение семи дней с момента получения, независимо от состояния товара.

Кроме того, согласно пункту 1 статьи 18 указанного закона, продавец обязан принять обратно товар надлежащего качества, если он не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, и вернуть уплаченные денежные средства в течение десяти дней.

Таким образом, я требую возврата денежных средств в размере 35600 рублей в десятидневный срок с момента получения настоящей претензии.

В случае неисполнения данного требования, буду вынуждена обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора и подать исковое заявление в суд для защиты своих законных прав и интересов.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____